

Apreciado Nacho,

Adjunto a este documento te compartí un mapa delineando los límites de tu finca y la nuestra; en este documento se describe el estudio que se hizo, los resultados e indicaciones de las áreas de nuestra finca que han sido tomadas.

Este ha sido un estudio donde se recopilaron escrituras, mapas del IGAC, verificaciones topográficas de campo, y entrevistas con vecinos, entre otras cosas; en total se invirtieron más de 20 millones de pesos en varios profesionales que fueron contratados para este estudio.

Para facilitar la verificación de los datos y análisis futuros, también creamos una página de internet, donde están visibles los polígonos extraídos de nuestra escritura (296) y la tuya (escritura original 1073; los lotes de herencia de Fermin Suarez del cual tu eres propietario). La pagina esta en este URL: <https://camilo-mora.github.io/LaTrinidad/>

Al final **tu escritura provee** muchos de los datos necesarios para resolver estos linderos, pues tu escritura incluye **las distancias** de cada parte de tu finca **y define claramente el nombre de tus vecinos**. A pesar de ser escrituras muy viejas (la nuestra de 1979; y la tuya de 1973), los linderos entre tu finca y la nuestra coinciden muy bien (ver mapa que te comparto y pagina de internet). Nuestra finca tiene 25 plazas y 2156 m², o sea 25.34 plazas de acuerdo a nuestra escritura; en este análisis nuestra área resultó de 25.38 plazas, lo cual indica la precisión de este análisis. Tu puedes contratar un topógrafo para que verifique los resultados o si prefieres pagar uno entre los dos, si quieres un análisis independiente.

Es claro de este estudio, que cuando los linderos de tu escritura se alinean con la de nosotros, hay dos zonas de nuestra finca que claramente han sido tomadas.

Lote 1 (1.21 plazas, area en amarillo en la Fig. 1; en este lote se han construido parte de una carretera y varias casas, que incluyen piscinas) y lote 2 (0.56 plazas, area in amarillo en la Fig. 2; en este lote aparece una cabaña y una choza). Google ofrece imagenes historical satelitales de esta area desde el 2006.

Como te mencione, personalmente me gustaría evitar un proceso judicial sobre esto. Me imagino que tu ya le contaste a tu abogado y nosotros al nuestro, y esto muy seguro será un proceso intenso sin mencionar posibles ramificaciones legales del caso. Por un lado alguien te vende algo que era de nosotros, tu compraste esto quizá sin asesoría jurídica pues **tu propia escritura claramente indicaba que esta tierra en conflicto era propiedad de Luz de Bejarano** (la persona que nos vendió en 1979) y más problemático aún como vendiste eso, ya que ese terreno no pudo haber tenido certificado de tradición válido, pues esa tierra era jurídicamente de la escritura 296 la cual es nuestra. En lo jurídico, quisiera agregar que el día 28 de septiembre de 2023 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, profirió SENTENCIA No 010 declarando que mi madre (ROSA EUGENIA SAAVEDRA) ganó por Prescripción Adquisitiva de Dominio pleno nuestra finca, lo cual curiosamente fue una de las cláusulas que usaron en las escrituras de tu hermano.

Sinceramente, Camilo Mora

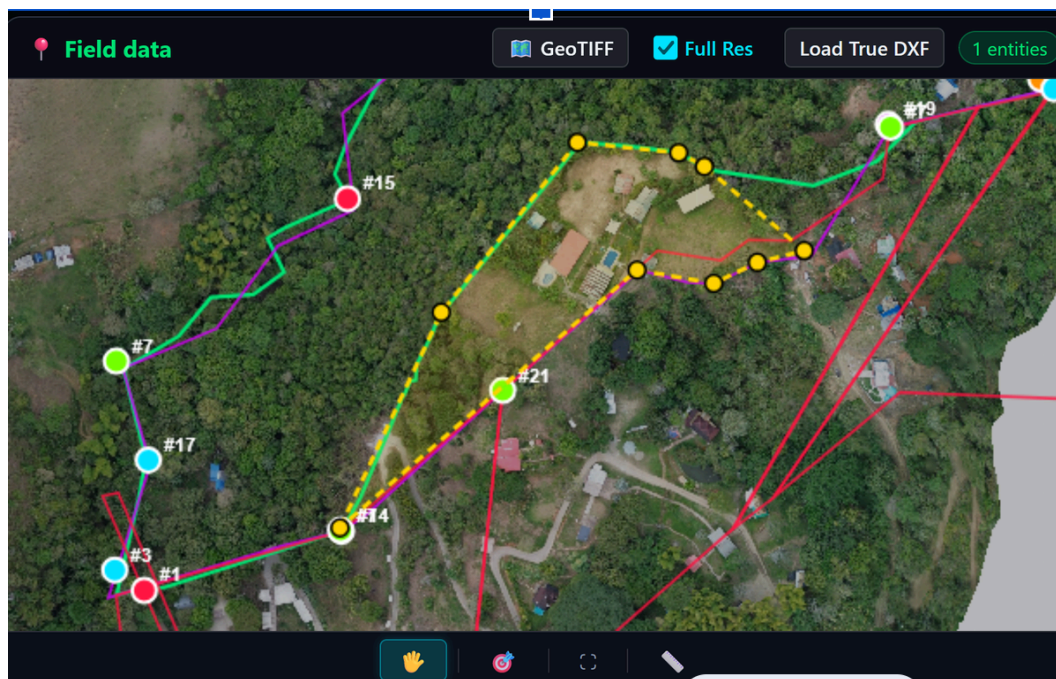


Fig. 1. Lote de conflicto número 1. Área perdida: 1.21 plazas, indicada en el polígono amarillo. El polígono púrpura es nuestro lindero y el rojo el tuyo, de acuerdo al alineamiento de linderos de las escrituras 296 y 1073.

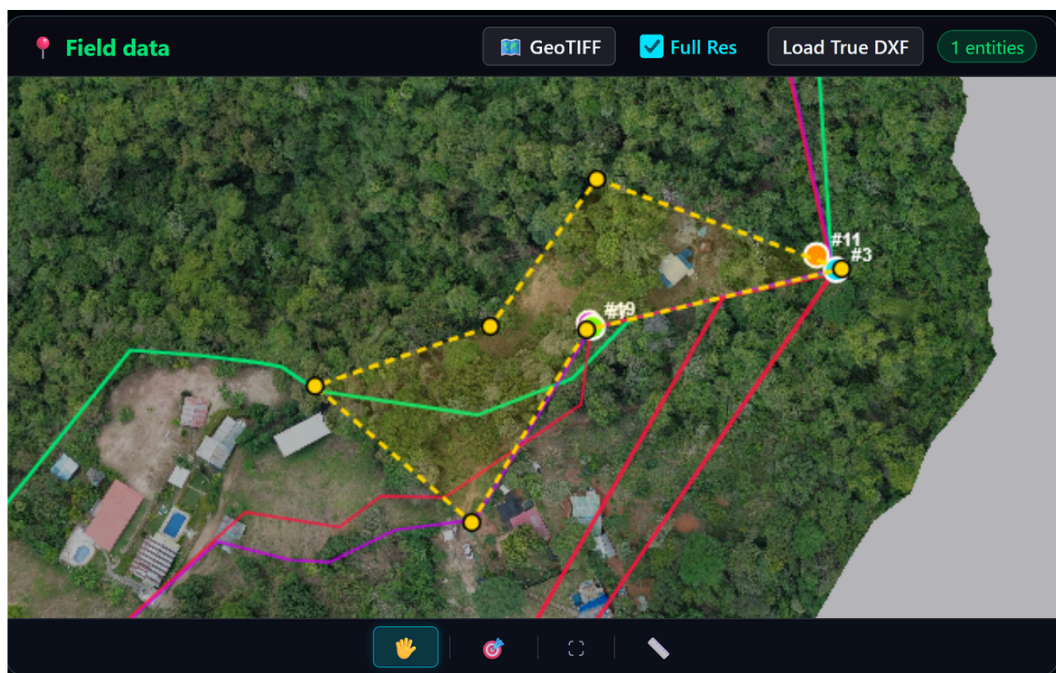


Fig. 2. Lote de conflicto número 2. Área perdida: 0.56 plazas, indicada en el polígono amarillo.